

## ACORDO COLETIVO SINDICAL – SINDPD RJ (SINDIERJ FENATI)

### VIGENCIA E DATA BASE

As partes fixam a data-base da categoria em 01º de junho e a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de setembro de 2025 a 31 de maio de 2028 e para as cláusulas sociais e as econômicas de 01º de setembro de 2025 a 31 de maio de 2027 e respectivamente a vigência de 01º de junho de 2027 a 31 de maio de 2028.

### PISOS SALARIAIS:

A partir de 1º de setembro 2025 ficam estabelecidos os seguintes Pisos Salariais:

I) R\$1.540,00 (um mil, quinhentos e quarenta reais) para a atividade meio aplicável aos empregados que exerçam atividades de apoio e administrativa, tais como: assistente/auxiliar administrativo, secretária, copeira, servente, vigia, office-boy, almoxarife, auxiliar de produção e congêneres; assim como serviços técnicos diferenciados daqueles entendidos como digitador ou técnico profissional de informática, que para sua execução, necessite de orientação de um técnico, compreendido como atividade-meio da empresa.

II) R\$1.699,38 (um mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos) para o cargo/função de Digitador, Digitador de Terminal, Operador de Equipamentos de Entrada de Dados, Operador de Microcomputador.

III) R\$1.858,68 (um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos) para o cargo de Técnico Profissional de Informática, assim entendidos todos os cargos/funções que exijam apenas conhecimento técnico ou curso técnico na área de tecnologia da informação ou áreas afins.

IV) R\$2.838,91 (dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos) para todos os cargos/funções que exijam curso superior completo na área de tecnologia da informação ou áreas afins.

### REAJUSTE SALARIAL

A partir de 1º de setembro de 2025, os salários-básicos serão reajustados no percentual de 4,04%, que deverá ser aplicado sobre o valor dos salários-básicos praticados em setembro de 2024.

§1º: Para os trabalhadores que ingressaram entre setembro de 2024 e agosto de 2025, fica facultada a aplicação proporcional do reajuste do 4,04%, podendo o salário-base ser reajustado de forma pró rata, a partir de 1º de setembro de 2025.

§2º: Serão compensadas do conjunto dos índices de reajuste definidos nesta Cláusula, todas as antecipações salariais espontâneas, com exceção dos aumentos decorrentes de promoção, transferência, equiparação salarial, implemento de idade, término de aprendizagem e Plano de Cargos, nos termos da Instrução Normativa nº 1 do C. TST.

### AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

A partir de 1º de setembro de 2025, as empresas fornecerão aos seus empregados 22 (vinte e dois) tíquetes para auxílio-refeição/alimentação independentemente da quantidade de dias que tiver o mês.

§1º: O valor de cada tíquete será de R\$ 35,00 (trinta e cinco reais) para empregados com jornada de 8 (oito) horas diárias, R\$ 25,30 (vinte e cinco reais e trinta centavos) para empregados com jornada de 6 (seis) horas diárias e em valores proporcionais nos casos em que exceda a jornada de 15 (quinze) horas semanais.

§2º: O benefício previsto no caput desta cláusula poderá ser concedido opcionalmente na modalidade de auxílio alimentação, desde que haja expressa e formal manifestação do empregado e concordância do empregador, respeitando-se os critérios desta cláusula.

§3º: A concessão descrita no caput tem caráter de antecipação do benefício, podendo ser deduzido dos valores a serem pagos ao trabalhador no mês subsequente ao recebido, ausências de qualquer natureza, faltas, férias e licenças.

§4º: Esta cláusula não se aplica aos casos em que o trabalhador efetue as refeições em refeitório próprio do local da prestação de serviço, caso em que se considerará, para todos os efeitos legais, cumprida a concessão do benefício aqui estipulado.

§5º: Em qualquer das modalidades em que for concedido o benefício previsto no caput desta cláusula, a Empresa poderá utilizar os benefícios da Lei do PAT - Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976, regulamentada pelo Decreto nº 5, de 14 de janeiro de 1991.

#### AUXÍLIO CRECHE

A partir de 1º de setembro de 2025, o Auxílio Creche será de R\$272,32 (duzentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos) mensais.

§ 1º: Com base no disposto no §1º do Artigo 389 da CLT combinado com o disposto na Portaria nº 3.296/1986 do MTE, as empresas reembolsarão, na vigência do contrato de trabalho, a título de Auxílio Creche, para cada filho, pelo período de 07 (sete) meses após o efetivo retorno da empregada ao trabalho, as despesas realizadas e comprovadas, mensalmente, com o internamento destes em creches.

§ 2º: O auxílio creche previsto no §1º poderá ser solicitado no prazo de até 12 (doze) meses do efetivo retorno da empregada ao trabalho.

§ 3º: O auxílio creche será imediatamente concedido ao empregado que, na qualidade de pai, comprove ser legalmente o responsável pelos cuidados e criação do filho recém-nascido.

#### ASSISTENCIA MÉDICA

A EMPRESA custeará a mensalidade de plano Enfermaria de cada empregado até o valor de R\$285,22. Caso o empregado opte por um plano superior a esse valor mencionado, ele será responsável pelo pagamento da diferença. No caso de dependentes, o custo do plano é de 100% do funcionário, independente do plano escolhido.

§ 1º: No ato da assinatura do presente acordo coletivo de trabalho, a coparticipação de utilização do plano de saúde referente a procedimentos médicos/hospitalares como consultas eletivas, Pronto Socorro, exames, terapias ou demais itens contratualmente que tenham coparticipação, será aplicado de acordo com os valores negociados com a operadora. Esses valores poderão ser reajustados anualmente, no mês de aniversário do plano.

§ 2º: É facultado à EMPRESA a alteração do fornecedor do plano de saúde, do tipo de plano de saúde e/ou regras de desconto, respeitando as regras do Acordo Coletivo vigente.

§ 3º: Os EMPREGADOS reconhecem que os descontos já efetuados nos salários a título de coparticipação no custeio da mensalidade, não afrontaram o disposto no artigo 462, da CLT.

§ 4º: Além do plano de saúde, a EMPRESA concede aos empregados de modo opcional o Plano odontológico, podendo incluir dependentes com 100% do custo para o profissional.

#### PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (PLR):

A Empresa terá o prazo de até 120 (cento e vinte) dias, contados do dia da assinatura do presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, para apresentar a FENATI, por via eletrônica ou por ofício, pedido de abertura de negociação que vise a implantação de programa de participação dos empregados nos lucros e/ou resultados, de que trata a lei 10.101/00, alterada pela lei nº 12.832/13

#### ADICIONAL DE HORAS EXTRAS

As horas extraordinárias serão remuneradas com adicional de 50% (cinquenta por cento), sobre a hora normal, durante a semana e inclusive nos domingos e feriados.

§1º: Não será devido o pagamento de horas extras quando o excesso de horas de trabalho em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias, na forma do art. 59 § 2º e § 3º da CLT.

§2º: Na ocorrência do feriado coincidir com o dia de sábado, os empregados ficam dispensados de compensar aquele dia, durante a semana respectiva.

§3º: As horas suplementares, realizadas após o fechamento da folha de pagamento do mês em curso, serão pagas em folha de pagamento do mês subsequente.

#### ADICIONAL NOTURNO

As horas trabalhadas entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 06 (seis) horas da manhã do dia subsequente serão remuneradas com uma sobretaxa de 30% (trinta por cento), considerada, para tal efeito, a hora noturna composta de 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.

#### SOBREAVISO

O empregado quando escalado para o regime de sobreaviso, através de notificação expressa por escrito da empresa, mediante utilização de e-mail pessoal ou corporativo ou através de documento impresso, fará jus a um adicional de 35% (trinta e cinco por cento) da hora normal durante o período em que permanecer nessa situação.

§1º: Na notificação citada no caput desta cláusula deverá constar o início e fim do período de sobreaviso.

§2º: O percentual de remuneração previsto no caput desta Cláusula, não se aplicará quando o sobreaviso se converter em serviço efetivamente prestado, hipótese em que será devida a hora extraordinária.

## FLEXIBILIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO (BANCO DE HORAS)

Fica acordado flexibilização de jornada (Banco de Horas), em conformidade com as disposições dos artigos 7º, inciso XIII da Constituição Federal, e artigo 59 da CLT, já com alteração prevista na Lei 9.601/98, permitindo-se o horário flexível compreendido entre 7 horas e 19 horas, obedecendo aos critérios nos itens a seguir:

- a) Para o funcionamento desse Banco de Horas será considerada como horas de crédito a quantidade de horas que o EMPREGADO trabalhou mais do que sua jornada normal de trabalho e não foi compensada no período. Serão consideradas horas de débito a quantidade de horas que o EMPREGADO deixou de trabalhar, considerando a jornada normal de trabalho;
- b) As horas a menos ou a mais trabalhadas pelo empregado, poderão ser distribuídas, diariamente, semanalmente ou de qualquer outra forma que venha ser definida entre as partes. Na impossibilidade de compensação/reposição, respeitar o limite destacado na letra "H".
- c) Levando em consideração as exigências de serviço, a Empresa poderá informar a diminuição ou aumento de jornada, até no mesmo dia. No caso do empregado, eventualmente, nesse dia, por forte motivo de compromisso, não puder estender a jornada, o mesmo não sofrerá punição.
- d) Nos cálculos de compensação, cada hora trabalhada aos domingos e feriados em prorrogação da jornada de trabalho será computada com 01:00 horas de liberação, assim como nos demais dias da semana.
- e) A EMPRESA compromete-se a realizar um Controle de Horas de Trabalho CHT para cada EMPREGADO, de modo a disponibilizar acesso ao Portal Horas, onde poderão ser visualizadas todas as marcações realizadas no período.
- f) É assegurado a todo EMPREGADO livre acesso ao Controle de Horas Trabalhadas, bem como a todas as informações necessárias sobre o sistema ora implantado.
- g) As horas a mais trabalhadas na presente cláusula não poderão ser compensadas com as férias ou Dias de descanso remunerado do empregado.
- h) Para efeito de compensação de jornada, o período máximo para compensação do saldo constante do Banco de Horas não excederá o limite de 8 (oito) meses, contados do início da vigência do presente instrumento, com base no artigo 59, §2º da CLT.
- i) No caso de haver crédito no final do período de 9 (nove) meses, a empresa se obriga a quitar de imediato às horas extraordinárias trabalhadas, com o adicional de 50% (cinquenta por cento).
- j) No caso do desligamento do empregado, os créditos ou débitos de horas deverão ser liquidados (pagos ou descontados) por ocasião da rescisão contratual, respeitando-se o percentual de horas extras estabelecido neste acordo coletivo.
- k) Em caso de falta injustificada pelo empregado, esta não será aceita com compensação de eventuais horas, nem poderá ser lançada no Controle de Horas de Trabalho (CHT) como horas compensadas.

l) As horas armazenadas no Banco de Horas, que corresponderem a débito do empregado, poderão ser exigidas sempre que houver necessidade de acréscimo da jornada normal, sem que isto implique em pagamento de horas extras, devendo a empresa, sempre que possível, comunicar o empregado da reposição de horas devidas.

m) O saldo das horas será incluído em banco somente nos casos em que o empregado obtiver prévia autorização da contratante Stefanini para laboração nos respectivos dias.

De acordo com o Art. 58. (...) § 1 Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto limitadas a dez minutos diários.

o) Fica desde já estabelecido que os períodos de apuração serão do dia 11 de cada mês ao dia 10 do mês subsequente.

§ 1º - Na hipótese de débito de horas do EMPREGADO, este será formalmente notificado para realizar a reposição. Ocorrendo a recusa, será facultado à empresa promover o respectivo desconto até o limite estabelecido pelo artigo 477, § 5º da CLT.

§ 2º - A variação do registro do ponto desde que não ultrapasse a dez minutos no dia, não importa em desconto do salário ou remuneração de horas extras e crédito ou débito no banco de horas. Ultrapassado esse limite diário de 10 minutos, poderá ser descontado do empregado ou debitado do seu banco de horas os minutos excedentes não trabalhados, bem como os minutos excedentes trabalhados deverão ser creditados no banco de horas e/ou pagos como hora extra, desde que previamente aprovado pelo gestor responsável STEFANINI.

#### AUSÊNCIAS LEGAIS

As ausências legais a que aludem os incisos I, II e III do artigo 473 da CLT, por força do presente Acordo Coletivo de Trabalho, ficam assim fixadas:

- 03 (três) dias úteis consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente ou descendente;
- 05 (cinco) dias úteis consecutivos, em virtude de casamento ou comprovação de União Estável, registrada em cartório;
- 01 (um) dia útil em caso de internação ou acompanhamento hospitalar do cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente, devidamente comprovado, bem como, em caso de necessidade de mais dias e comprovado o fato de ser o empregado o único acompanhante necessário do internado, o mesmo terá direito a se ausentar por até 05 (cinco) dias efetivos de internação, sem compensações laborais futuras.

§ 1º: Entende-se por ascendente o pai e a mãe e, por descendente, os filhos, na conformidade da Lei Civil.

§2º: Para o empregado fazer jus às licenças previstas no caput desta Cláusula, terá de apresentar documento comprobatório até 48 (quarenta e oito) horas após o retorno ao trabalho.

§3º: O benefício previsto na alínea “c” só poderá ser utilizado no máximo duas vezes por ano por empregado, independentemente do número de dias que foi utilizado em cada vez, respeitando a regra de 1 (um) dia útil até 5 (cinco) dias úteis.

- 05 (cinco) dias de licença ao empregado que legalmente adotar criança menor de 6 (seis) anos de idade. Às empregadas que adotarem crianças até 8 anos de idade serão assegurados os períodos de licença descritos no artigo 392A da CLT;
- 05 (cinco) dias úteis de licença paternidade, de acordo com o ato das disposições transitórias, artigo 10º, inciso II, § 1º, da Constituição Federal;
- 120 (cento e vinte) dias de licença gestante de acordo com o artigo 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal;
- Para amamentar o próprio filho, até que este complete 6 (seis) meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a dois intervalos de meia hora ou será facultado à empregada sair 1 (uma) hora antes ou entrar 1 (uma) hora depois, sendo sua jornada de oito horas, e proporcionalmente nas jornadas menores.

Parágrafo único: Quando o exigir a saúde do filho, o período de 6 (seis) meses, previsto na alínea “d” desta Cláusula será dilatado, desde que haja prescrição médica.

- Mediante aviso prévio com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, por escrito ou por e-mail, será compensada a falta do empregado estudante, matriculado em curso regular e curricular, no dia de prova escolar desde que comprovada sua realização em dia e hora incompatíveis com o comparecimento do empregado ao serviço, devendo a referida comprovação ser feita por meio de declaração escrita do estabelecimento de ensino.

#### ESTABILIDADE PROVISÓRIA

Gozarão de estabilidade provisória, salvo por motivo de justa causa para demissão:

- a) A gestante, desde a constatação da gravidez, até 30 (trinta) dias após o término da estabilidade prevista no artigo 10, alínea “b”, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, estabilidade esta que não se confunde com férias ou aviso prévio
- b) O empregado, por 12 (doze) meses imediatamente anteriores à complementação de tempo para aposentadoria pela Previdência Social, que tiver no mínimo de 6 (anos) anos de vínculo empregatício com a empresa;
- c) O empregado, por 12 (doze) meses, quando reaproveitado por motivo de acidente de trabalho.

§1º: Quanto aos empregados na proximidade da aposentadoria, de que trata a alínea "c" desta Cláusula, deve-se observar que a estabilidade provisória será adquirida a partir do recebimento, pela empresa, de comunicação do empregado, por escrito, sem efeito retroativo, noticiando reunir ele as condições previstas. A estabilidade se extinguirá, se a aposentadoria não for requerida imediatamente após completado o tempo mínimo necessário à sua aquisição.

§2º: A estabilidade provisória, prevista nesta cláusula, não compreende, também, os casos de extinção do contrato de trabalho por motivo de força maior.

#### DIA DO TRABALHADOR DE INFORMÁTICA

A terceira segunda-feira do mês de outubro será considerada feriado para os empregados em empresas atuantes no setor de informática e tecnologia da informação.

Parágrafo único: Será facultado às empresas a substituição do dia mencionado no caput por outro de melhor conveniência para ambas as partes, na mesma proporção e sem a incidência de hora extraordinária. Essa substituição poderá recair entre os meses de maio a janeiro do período de vigência desse Acordo coletivo de Trabalho.